

경고 및 현지시정

1. 제 목 : 건설폐기물 처리용역 정산 부적정
2. 관계기관 : ○○원
3. 내 용

가. 업무개요

○○원에서는 2021년 화재안전을 대비하기 위한 스프링클러 설치 공사 중 발생한 폐기물에 대해 건설폐기물 처리 전문업체와 계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

건설공사 등을 시행함에 있어 건설현장에서 발생된 폐기물은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제13조(건설폐기물의 처리기준 등), 제16조(건설폐기물의 용역 위탁·수탁), 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등) 및 같은 법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수 방법 등)의 규정에 의거 처리하여야 하며, 건설폐기물 10톤 이상인 경우 전자정보처리시스템 확인, 중량계근표 등 증빙서류를 통하여 폐기물의 수량을 확인하도록 정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)에 의거 계약담당자는 용역 계약을 체결한 경우 그 계약이 적절하게 이행되도록 하기 위해 계약서 등 관계 서류에 의하여 감독하여야 하며, 같은 법 제15조(대가의 지급)에 의거 대가 지급 시 검사를 하거나 검사조서를 작성하여야 하며, 같은 법 시행령 제55조(검사) 6항에 따라 검사를 함에 있어 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 지체 없이 필요한 시정 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약 담당자는 용역 내용에 부합하는 내역서 및 시방서가 포함된 계약서를

작성하고, 적합하게 이행되는지 확인한 후 내역서와 일치하지 않는 사항에 대하여 계약 이행 중 설계변경 또는 계약이행 사항 변경 등으로 당초 계약내역 중 미이행 부분에 대해서는 감액하는 변경계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○원의 스프링클러 폐기물 처리용역 계약을 검토한 결과, 실제 물량 처리에 따른 정산 여부를 계약서에 명시하지 않고 [표]와 같이 용역 설계서는 무게 기준 145ton으로 작성한 후 계약서(착수계)는 부피기준 182m³로 체결하였으며, 실제 처리에 따라 계약금액 조정이나 부피단위로 변환하여 확인하는 등 검사 절차를 수행하지 않은 채 계약상대자에게 계약금액 16,984,000원 전액을 지급하였습니다.

[표] 건설폐기물 처리 계약 및 시정내역

(단위 : 원)

구 분	수 량	단 위	금 액	비 고
용역 설계서	145	ton	?,4,000,000	차량22.1ton*6회/1.46=90.82m³ ※ 폐석고 비중 1.46ton/m³ - 방치폐기물 처리이행보증 업무 처리지침 참조
계약서	182	m³	?,984,000(A)	
시정내역	90.82	m³	?,265,753(B)	
차 액(A-B)			9,718,247	

5. 관계기관 의견

- ○○원에서는 감사결과를 그대로 수용하여 현지시정 하였습니다.

6. 조치할 사항

○ ○○원장은

- 건설폐기물 실제 처리비용을 제외한 9,718천원 상당을 환수하여 주시고. (현지시정)

○ □□이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)